

ANNEXE 3 — MODÈLE D'ACTE D'ADHÉSION AU PACTE D'ASSOCIÉS

Annexe au Pacte d'associés Motor As'Phalte — visée à l'Article 54.1 du Pacte

IDENTIFICATION DE L'ADHÉRENT

Personne physique : Je soussigné(e) [Prénom NOM], né(e) le [date] à [lieu], de nationalité [●], [situation et régime matrimonial], demeurant [adresse complète], adresse électronique [●] ;

ou Personne morale : La société [Dénomination], [forme] au capital de [●] euros, dont le siège social est [adresse], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [ville] sous le numéro [SIREN], représentée par [Prénom NOM], ès qualités de [fonction], dûment habilité(e) aux fins des présentes, adresse électronique [●] ;

ci-après l'« **Adhérent** ».

ARTICLE 1 — OPÉRATION À L'ORIGINE DE L'ADHÉSION

L'Adhérent a vocation à devenir associé de la société **MOTOR AS'PHALTE**, société par actions simplifiée au capital de quatre mille (4 000) euros, dont le siège social est 24 Grande Rue, 95370 Montigny-lès-Cormeilles, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro [SIREN] (la « **Société** »), à la suite de l'opération suivante :

ÉLÉMENT	PRÉCISION
Nature de l'opération	[cession d'actions / augmentation de capital / transmission successorale / apport à une holding patrimoniale]
Date de l'opération	[JJ]/MM/AAAA]
Cédant ou émetteur	[Prénom NOM ou « la Société »]
Nombre de Titres acquis ou souscrits	[nombre] actions ordinaires, numérotées de [●] à [●]
Quote-part du capital et des droits de vote après opération	[●] %
Catégorie d'Associé au sens du Pacte	[Nouvel Associé / Investisseur / héritier / holding patrimoniale d'un Fondateur]

ARTICLE 2 — VERSION DU PACTE À LAQUELLE L'ADHÉRENT ADHÈRE

L'Adhérent déclare adhérer au Pacte d'associés conclu le [date de signature du Pacte] entre Messieurs Adam Talal Kabbara, Enzo Manga et Timeo Durando, **tel que modifié par les avenants suivants** :

AVENANT N°	DATE	OBJET
[●]	[●]	[●]
<i>Mentionner « Néant » en l'absence d'avenant.</i>		

ARTICLE 3 — DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'ADHÉRENT

L'Adhérent déclare et reconnaît :

3.1 Avoir reçu un exemplaire complet du Pacte, en ce compris l'ensemble de ses Annexes et des avenants visés à l'article 2, et en avoir pris connaissance dans son intégralité, disposant du temps et de la faculté de se faire assister du conseil de son choix.

3.2 Avoir été spécialement informé de la portée des stipulations suivantes, qu'il déclare accepter sans réserve :

- l'**inaliénabilité temporaire** des Titres (Article 21) ;
- la clause d'**agrément** préalable de toute cession (Article 22) et le droit de **préemption** des Fondateurs (Article 23) ;
- la clause de **premier refus** (Article 24) ;
- les clauses de **sortie forcée** (Article 25) et de **sortie conjointe** (Article 26) ;
- la clause d'**exclusion** et sa procédure (Article 33), ainsi que la suspension des droits non pécuniaires qu'elle emporte ;
- la **méthode de valorisation** des Titres en cas de départ (Article 30), qui s'impose à tout expert désigné en application de l'article 1843-4 du Code civil ;
- les obligations de **non-concurrence** (Article 36), de **non-débauchage** (Article 37) et de **confidentialité** (Article 50), y compris leur survie après la perte de la qualité d'associé ;
- la **clause pénale** de l'Article 55 ; et
- la **clause de règlement des différends** de l'Article 53 (négociation amiable, médiation, puis compétence du tribunal de commerce de Pontoise, à l'exclusion de tout arbitrage).

3.3 Adhérer purement et simplement au Pacte, sans aucune réserve ni restriction, et s'engager irrévocablement à en respecter l'intégralité des stipulations.

3.4 Être considéré, à compter de la date des présentes, comme une « Partie » et un « Associé » au sens du Pacte, au même titre que les signataires initiaux, sous réserve des stipulations réservées aux seuls Fondateurs.

3.5 Élire domicile, pour l'exécution du Pacte et la réception de toute notification au sens de l'Article 59, à l'adresse postale et à l'adresse électronique indiquées en tête des présentes, et s'engager à notifier tout changement dans les conditions de l'Article 59.3.

ARTICLE 4 — STIPULATIONS NON APPLICABLES À L'ADHÉRENT

Les stipulations suivantes du Pacte, propres aux seuls Fondateurs, ne s'appliquent pas à l'Adhérent :

[Énumérer limitativement, par exemple : Titre IV (promesse de constitution) ; Article 28 (vesting) ; Articles 42 et 43 (anti-dilution et rééquilibrage entre Fondateurs). *Porter « Néant » si l'Adhérent adhère à l'intégralité du Pacte.*]

ARTICLE 5 — ACCEPTATION PAR LES ASSOCIÉS EN PLACE

Les Associés parties au Pacte, représentés par le Président de la Société spécialement habilité à cet effet, acceptent l'adhésion de l'Adhérent et reconnaissent que celui-ci bénéficie, à compter de la date des présentes, des droits attachés à la qualité de Partie au Pacte.

ARTICLE 6 — DATE D'EFFET

La présente adhésion prend effet à la date de sa signature. Conformément à l'Article 54.1 du Pacte, elle constitue une **condition préalable** de l'opération visée à l'article 1 : à défaut d'adhésion, cette opération est inopposable aux Fondateurs et l'agrément prévu à l'Article 22 est réputé refusé.

SIGNATURES

Fait à [lieu], le [JJ/MM/AAAA], en [nombre] exemplaires originaux, dont un pour l'Adhérent, un pour chaque Associé en place et un pour être conservé au siège de la Société.

PARTIE	NOM	MENTION MANUSCRITE ET SIGNATURE
L'Adhérent	[Prénom NOM / Dénomination et représentant]	Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour adhésion pure et simple au Pacte d'associés »
Pour les Associés en place	[Prénom NOM], Président	Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour acceptation d'adhésion »

Le présent document constitue un projet de travail. Sa signature doit être précédée d'une relecture par un avocat ou un notaire, qui seuls engagent leur responsabilité professionnelle.